



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**

Año de la Grandeza Argentina

**Resolución firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 1960 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

---

**VISTO:**

El expediente EX-2024-19400498- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"ETHICAL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA Y TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1960)"*.

La presentación de fecha 26 de febrero de 2024 mediante la cual ETHICAL PHARMA S.A. notificó la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control conjunto sobre TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-25952781-APN-SCE#ANC), emitido el 12 de marzo de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

**Y CONSIDERANDO:**

**I. La operación notificada y las partes intervinientes**

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. ("TUTEUR") por parte de ETHICAL PHARMA S.A. ("ETHICAL PHARMA"). La operación fue instrumentada mediante un *Contrato de Compraventa de Acciones*, por el cual ETHICAL PHARMA adquiere el 30% del paquete accionario de TUTEUR, con opciones de compra sucesivas que podrían permitirle alcanzar el 100% del capital social, una opción de venta a favor de los vendedores, y un *Acuerdo de Accionistas* que prevé el control conjunto de la sociedad.

ETHICAL PHARMA es una sociedad de inversión constituida en Uruguay que integra el «Grupo Roemmers», activo en la Argentina principalmente en los mercados de producción de medicamentos y productos farmacéuticos, y de productos lácteos. TUTEUR es una sociedad constituida en Argentina dedicada a la importación, exportación, producción y comercialización de especialidades medicinales para uso humano, y a la importación y comercialización de insumos para la industria láctea y vitivinícola.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 19 de febrero de 2024, y su notificación se realizó el 26 de febrero de 2024, en tiempo y forma, conforme lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, incisos c) y e), de la Ley 27.442, y la obligación de notificar obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles previsto en el artículo 9° de dicha norma.

## **II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas**

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control conjunto sobre TUTEUR por parte de ETHICAL PHARMA infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

En cuanto a los efectos horizontales, el Dictamen identifica superposiciones en cinco mercados relevantes de especialidades medicinales: polivitamínicos con minerales (ATC3 A11A), reguladores del calcio óseo (ATC3 M05B), antiepilépticos (ATC3 N03A) y otros nutrientes (ATC3 V06D), todos del canal farmacéutico, e inmunosupresores (ATC3 L04A) del canal de oncología y tratamientos especiales. En todos estos mercados, las participaciones conjuntas post-operación son reducidas —entre el 0,23% y el 17,27% según el mercado— y las variaciones del HHI resultan moderadas, sin que en ningún caso se modifique de manera significativa la estructura competitiva preexistente. El Dictamen concluye que la operación no genera niveles de concentración horizontal que susciten preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.

En cuanto a los efectos verticales, el Dictamen examina la posición del Grupo Roemmers en la distribución de especialidades medicinales —a través de ROFINA y MONROE AMERICANA, *aguas abajo*— y en la producción y comercialización de principios activos a través de MAPRIMED, *aguas arriba*. Las participaciones del grupo comprador en los mercados aguas arriba y aguas abajo no superan el umbral del 30% establecido en los Lineamientos como referencia para el análisis de cierre anticompetitivo, y las ventas de MAPRIMED en el mercado de principios activos representan una proporción marginal de la facturación total de la industria farmacéutica argentina. El Dictamen concluye que los efectos verticales de la operación no tienen entidad para generar daños a la competencia.

Asimismo, el Dictamen analiza las cláusulas de restricción accesoria a la competencia previstas en el *Acuerdo de Accionistas*: una obligación de no competencia en cabeza del Grupo Roemmers por siete (7) años y una obligación análoga de los integrantes del grupo vendedor con funciones ejecutivas por tres (3) años. Habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes y alcance, el Dictamen no formula objeciones a dichas restricciones.

En consecuencia, la Secretaría de Concentraciones Económicas concluye que la operación notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442 y opina que corresponde autorizarla conforme al artículo 14, inciso a), de dicha norma.

### **III. Análisis y conclusión del Tribunal**

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

En consecuencia, la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir ni distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general. Corresponde, por tanto, autorizar la operación de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inciso a), de dicha norma.

Por ello,

#### **EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA**

##### **RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control conjunto sobre TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. por parte de ETHICAL PHARMA S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inciso a), de la Ley 27.442.

**Artículo 2°.-** Notifíquese a ETHICAL PHARMA S.A. y a TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. la presente resolución y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

**Artículo 3°.-** Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

**Artículo 4°.-** Publíquese la presente resolución y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.



## **AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:**

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2024-19400498- -APN-DR#CNDC, caratulado “*ETHICAL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA Y TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1960)*”.

### **I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES**

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. (“TUTEUR”) por parte de ETHICAL PHARMA S.A. (“ETHICAL PHARMA”).
2. La operación fue instrumentada mediante un *Contrato de Compraventa de Acciones*, por el cual ETHICAL PHARMA adquiere el 30% de TUTEUR. Asimismo, se pactaron opciones de compra sucesivas que podrían permitir al comprador alcanzar el 100% del paquete accionario, una opción de venta a favor de los vendedores, y un *Acuerdo de Accionistas* que prevé el control conjunto de la sociedad.
3. ETHICAL PHARMA es una sociedad de inversión constituida en Uruguay, que forma parte del «Grupo Roemmers». El Grupo Roemmers se encuentra activo en la Argentina a través de sus subsidiarias, principalmente en el mercado de producción de medicamentos y productos farmacéuticos, y productos lácteos.<sup>1</sup>
4. TUTEUR es una sociedad constituida en Argentina, que se dedica a la importación, exportación, producción y comercialización de especialidades medicinales para uso humano y a la importación y comercialización de insumos para la industria láctea y vitivinícola.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 19 de febrero de 2024 y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 26 de febrero de 2024.

### **II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO**

6. El 26 de febrero de 2024, ETHICAL PHARMA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del Formulario F-0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, conforme lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), y e), de la LDC.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades

---

<sup>1</sup> Los controlantes de Grupo Roemmers son Alfredo y Alberto ROEMMERS, quienes también tienen empresas involucradas en la actividad agropecuaria.

móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.<sup>2</sup>

- 9. El 13 de marzo de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex CNDC consideró que la operación notificada no calificaba para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) (atento a que existen mercados donde las participaciones conjuntas superan el 40% y tienen variaciones de HHI mayores a los 150 puntos), y requirió a la parte que acompañe el Formulario F-1. Asimismo, la ex CNDC entendió que la información aportada se hallaba incompleta. En consecuencia, formuló observaciones y comunicó a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC se encontraba interrumpido y que quedaría suspendido desde el momento en que la ex CNDC, una vez cumplido lo requerido, solicite información adicional o realice observaciones al Formulario presentado.
- 10. El 9 de enero de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
- 11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 9 de enero de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 12. La operación consiste en la adquisición del 30% del paquete accionario de TUTEUR, por parte de ETHICAL PHARMA.
- 13. La Tabla 1 detalla las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas.

Tabla 1 | Actividades de las empresas y activos afectados en la República Argentina

| Empresa                | Actividad                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprador              |                                                                                                      |
| ETHICAL NUTRITION S.A. | Fabricación y comercialización de fórmulas infantiles, suplementos dietarios y alimentos para bebés. |

<sup>2</sup> La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 23 de enero de 2024, la (ex) Secretaría de Comercio dictó la Resolución (ex) SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

|                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIEGFRIED S.A.<br>LABORATORIOS<br>GRAMON MILLET S.A.                                                   | Comercialización de especialidades medicinales.                                                                                                              |
| ROFINA S.A.I.C.F.                                                                                      | Distribución de especialidades medicinales.                                                                                                                  |
| MONROE AMERICANA S.A.                                                                                  | Comercialización mayorista de especialidades medicinales.                                                                                                    |
| ROEMMERS S.A.I.C.F.<br>GADOR S.A. <sup>3</sup>                                                         | Fabricación y comercialización de especialidades medicinales.                                                                                                |
| CEODERMA S.A.                                                                                          | Comercialización de productos de belleza y cuidados de la piel.                                                                                              |
| MARKETING & RESEARCH S.A.                                                                              | Servicios de publicidad, propaganda y otros servicios afines.                                                                                                |
| MAPRIMED S.A.                                                                                          | Fabricación y comercialización de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p., en particular, principios activos. |
| PHARMA ENFANT S.A.<br>(ex Mead Johnson Argentina)                                                      | Elaboración y comercialización de productos de nutrición pediátrica bajo las marcas “SanCor Bebé”.                                                           |
| ARAUCARIAS DEL NEUQUEN S.A.<br>EL 38 S.A.<br>ESTANCIA CASA DE PIEDRA S.A.<br>ESTANCIA EL TRANSITO S.A. | Actividad agropecuaria.                                                                                                                                      |

<sup>3</sup> A los efectos del presente análisis se la incluye como empresa sujeta al análisis de efectos sobre la competencia de la presente operación, ello en virtud de que en el marco de las actuaciones Expediente S01:0091088/2014, caratulado “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. e INVESTI FARMA S.A. S/ NOTIFICACION ARTÍCULO 8° LEY N.º 25.156 (CONC. 1144)”, la ex CNDC analizó la incidencia de la participación accionaria indirecta del GRUPO ROEMMERS en la firma GADOR (a través de la participación minoritaria del 44% del capital social que GACOPAX posee en GADOR), advirtiendo en su Dictamen CNDC IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT, que existía documentación que acreditaba que GACOPAX tenía acceso a información sobre todas las decisiones comerciales, presupuestarias y financieras tomadas en las asambleas de GADOR.

Esta situación, se consideró preocupante en términos de defensa de la competencia, en tanto la participación minoritaria en un competidor puede generar efectos unilaterales o coordinados sobre la competencia que no se producirían en su ausencia.

En este sentido, en las actuaciones referidas en los párrafos anteriores, la ex CNDC concluyó que GACOPAX no era un simple inversor minoritario en GADOR, por cuanto pertenecía a uno de los grupos más relevantes de la industria farmacéutica nacional (Grupo Roemmers).

Dicha situación, que se repite en las presentes actuaciones, no pudo ni puede ser dejada de lado, toda vez que el GRUPO ROEMMERS —y sus firmas controladas— se encuentran en una posición de privilegio respecto de la firma GADOR y en relación con los productos objeto de la operación notificada.

|                                                                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HACIENDAS SAN EUGENIO S.A.<br>RURAL SUD S.A.<br>S.A. GANADERA Y FINANCIERA<br>DEL NEUQUEN |                                                                                                        |
| SUDFLUG S.A.                                                                              | Transportes aéreos.                                                                                    |
| PRACMA S.A.                                                                               | Producción de cultivos agrícolas.                                                                      |
| ROELEC S.A.                                                                               | Servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. <sup>4</sup> |
| Objeto                                                                                    |                                                                                                        |
| 30% del paquete accionario de<br>TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.                                    | Producción y comercialización de productos oncológicos, tratamientos especiales y otros.               |

Fuente: SCE en base a información provista por las partes.

14. A partir de las actividades descriptas, la operación evidencia relaciones horizontales en el mercado de especialidades medicinales, específicamente, en la comercialización de productos bajo los siguientes ATC3: (i) A11A - *Polivitamínicos con minerales*; (ii) N03A - *Antiepilépticos*; (iii) V06D - *Otros nutrientes*; (iv) M05B - *Reguladores del calcio óseo* y (v) L04A - *Inmunosupresores*.
15. La operación bajo análisis presenta también dos relaciones verticales: (i) el grupo comprador se encuentra activo en la distribución de especialidades medicinales a través de la distribuidora ROFINA y de la droguería MONROE AMERICANA, mercado *aguas abajo* de la elaboración de especialidades medicinales; y (ii) el grupo comprador participa a través de MAPRIMED en la fabricación y comercialización de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p., segmento *aguas arriba* de la elaboración de especialidades medicinales.
16. No obstante, cabe destacar que TUTEUR, en el canal tradicional (farmacias) no tiene una participación de mercado significativa en ninguno de los mercados afectados. Mientras que, en el mercado de comercialización por convenios de medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales (OyTE), Grupo Roemmers tiene una participación no sustancial. La motivación principal de la presente operación por parte del grupo comprador es ingresar en el mercado de medicamentos OyTE.

## III.2. Efectos horizontales

### III.2.1. Mercado de industria farmacéutica

17. En los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los «Lineamientos»),<sup>5</sup> se señala que «...el mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por quienes demandan dichos

<sup>4</sup> No clasificado previamente.

<sup>5</sup> Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018 del 11 de abril de 2018, y están disponibles en el [sitio web](#) de esta ANC.

bienes o servicios, dadas las características del producto, sus precios y el objeto de su consumo”, lo que se conoce como sustitución por el lado de la demanda.

18. La sustitución desde el lado de la demanda tiene un rasgo peculiar en la industria farmacéutica porque, en la mayor parte de los casos, la sustitución debe ser realizada por el médico prescriptor o un farmacéutico, y no por el usuario final. Existe un concepto específico relativo a la sustituibilidad entre dos medicamentos; a saber, la *equivalencia terapéutica*.
19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que dos productos farmacéuticos se consideran terapéuticamente equivalentes si “... *son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y, después de la administración en la misma dosis molar, sus efectos, con respecto tanto a la eficacia como a la seguridad, son esencialmente los mismos cuando se administran a pacientes por la misma vía en las condiciones especificadas en el etiquetado. Esto puede ser demostrado por estudios de equivalencia apropiados, tales como estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, clínicos o in vitro*”.
20. La OMS mantiene oficialmente desde el año 1996<sup>6</sup> un sistema de clasificación de los medicamentos denominado clasificación “*Anatómica Terapéutica Química*” (“ATC”, por sus siglas en inglés<sup>7</sup>), a partir del cual cada fármaco es clasificado con un código alfanumérico que recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco.<sup>8,9</sup>
21. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que, en general, los laboratorios y droguerías brindan la información de mercado con fuente IQVIA, una firma global especializada en estadísticas del mercado farmacéutico, que releva las ventas realizadas a través del canal farmacias. Esta firma utiliza una clasificación anatómico terapéutica química más antigua desarrollada por la autoridad de salud europea, denominada “*European Pharmaceutical Market Research Association*” (“EphMRA”), y que, si bien es similar, no es idéntica a la clasificación de la OMS.<sup>10</sup>
22. A los efectos de aproximar el grado de sustituibilidad desde la demanda entre productos farmacéuticos involucrados en una investigación y definir así posibles

---

<sup>6</sup> [https://www.whocc.no/atc\\_ddd\\_methodology/history/](https://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/history/)

<sup>7</sup> “*Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System*”.

<sup>8</sup> Para más detalle, ver el Dictamen ex CNDC de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó bajo el expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP, caratulado: “*LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTI FARMA S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1144)*” (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución (ex) SCI 3/2019 (RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT).

<sup>9</sup> A modo de resumen, cabe mencionar que el sistema ATC se compone de catorce (14) categorías que se dividen en cinco (5) niveles. El primer nivel es el más general (ATC1) y agrupa a los medicamentos en función del órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco. El segundo nivel (ATC2) agrupa los medicamentos por grupo terapéutico principal, en tanto que el tercer nivel (ATC3) lo hace según su indicación terapéutica (es decir, su uso previsto). El cuarto nivel (ATC4) agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico (no todos los medicamentos clasificados en ATC3 cuentan con una clasificación ATC4). Finalmente, el último nivel corresponde al ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco.

<sup>10</sup> Para mayor detalle respecto de las diferencias y similitudes de ambas clasificaciones, consultar la explicación que obra en el sitio web de la OMS: [https://www.whocc.no/atc\\_ddd\\_methodology/the\\_ephmra\\_classification\\_system/](https://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/the_ephmra_classification_system/)



mercados relevantes, la ex CNDC y la actual AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), como otras autoridades de competencia -entre las que se destacan las europeas y latinoamericanas- parten de las precitadas clasificaciones en su nivel 3 (ATC3), que agrupa a los medicamentos en términos de su indicación terapéutica, haciendo la debida salvedad de que en algunos casos el nivel ATC3 no refleja de manera adecuada la presión competitiva a la cual está sujeto un producto, de modo que los mercados relevantes pueden ser más estrechos o amplios.

23. Por ende, a pesar de compartir la clasificación a nivel ATC3, un grupo de productos puede diferenciarse según su forma de administración, disminuyendo su sustituibilidad, lo cual estrecharía los mercados relevantes.
24. Asimismo, en ciertos casos, el mercado relevante podría quedar definido a nivel 4 (ATC4), el cual agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico o a nivel del ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco, o también incluir productos que clasifican en diferentes ATC3, siempre y cuando dichos productos estén indicados para atender la misma condición médica.<sup>11</sup>
25. A su vez, la Comisión Europea, en general, siempre ha separado los medicamentos de venta con y sin receta en mercados relevantes distintos, sobre la base de sus diferencias en términos de indicaciones terapéuticas y efectos colaterales, el marco normativo, los sistemas de mercadeo y la distribución. Mientras que, por otra parte, ha considerado que los medicamentos originales se encuentran expuestos a la competencia de genéricos, por lo cual no ha aceptado separar en mercados relevantes distintos los medicamentos originales y los genéricos.<sup>12</sup>
26. En relación con la fuente de información requerida para calcular el tamaño de cada mercado y las participaciones de las partes involucradas y sus competidores, cabe señalar que dicha fuente será diferente a los fines del análisis de esta operación, en función del canal de venta de los medicamentos involucrados.
27. En el caso de los productos que se comercializan a través de farmacias —canal farmacéutico—, las bases de datos de IQVIA, el proveedor de servicios de investigación clínica y de salud, reflejan adecuadamente las ventas. Sin embargo, la información provista por IQVIA no sería de utilidad para los productos del mercado de medicamentos oncológicos y para tratamientos especiales (OyTE), dado que las ventas de estos medicamentos no se realizan ni registran a través del canal de farmacias —canal OyTE—. Se trata de medicamentos de alto costo, por lo que es prácticamente imposible que el paciente acceda a ellos en forma particular. La adquisición la realiza directamente el financiador: una obra social o empresa privada de medicina prepaga —cuando el paciente cuenta con cobertura— o, en caso contrario, el Estado,<sup>13</sup> ya sea nacional, provincial o municipal, de acuerdo con la política nacional de medicamentos definida por la autoridad competente.

---

<sup>11</sup> Cf. por ejemplo, COFECE Resolución Expediente CNT 045-2016 sobre la operación entre Sanofi/Aventis y Boehringer Ingelheim.

<sup>12</sup> Bayer/Schering. Case No COMP/M.4198.

<sup>13</sup> Las diferentes autoridades estatales adquieren estos medicamentos a través de procesos de licitación o de compra directa.

28. A los fines del estudio de la presente operación, para el análisis de la comercialización de medicamentos OyTE se utilizarán datos de la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología (ACE Oncología), organización coordinadora de la provisión y dispensa de medicamentos OyTE entre laboratorios, obras sociales con convenios y afiliados, a saber, siete convenios relevantes con carácter federal (PAMI, IOMA, OSEP y PAPO, en Mendoza, OSBA en CABA, OS de la Provincia de Tucumán, y APROSS en Córdoba) y representa, en el caso de TUTEUR, el 30% de sus ventas totales.
29. Según indicó la parte notificante, se desconocen otras fuentes de información confiables que reflejen una mayor proporción o el tamaño total del mercado de ventas de medicamentos por el canal OyTE.
30. Respecto del alcance geográfico, la distribución de los medicamentos en la República Argentina se realiza a través de distribuidoras y droguerías que operan en todo el país, de modo que el mercado geográfico relevante para los productos farmacéuticos comercializados se considera nacional.

### III.2.2. Los mercados involucrados

#### III.2.2.1. Polivitamínicos con minerales (ATC3 A11A) – Canal farmacéutico

31. Los polivitamínicos con minerales son suplementos nutricionales que contienen una combinación de múltiples vitaminas y minerales esenciales, diseñados para complementar la dieta y cubrir posibles deficiencias nutricionales. Se comercializan a través del canal farmacéutico.
32. La **Tabla 2** detalla los productos de las empresas afectadas en este mercado.

**Tabla 2 | Productos de las empresas involucradas en el mercado de polivitamínicos con minerales (ATC3 A11A), canal farmacéutico**

| Empresa | Producto           | Condición de venta | Presentación                              | Indicación principal                                                                         |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRAMON  | <i>102 Mujer</i>   | Venta libre        | Cápsulas blandas                          | Polivitamínico con minerales para el rendimiento de la mujer                                 |
| GRAMON  | <i>Marathon</i>    | Bajo receta*       | Cápsulas blandas                          | Vitaminas, minerales, ginseng y coenzima Q10 para fatiga y estrés en adultos                 |
| GADOR   | <i>Dekas Plus</i>  | Venta libre        | Comp. masticables / cáps. blandas / gotas | Vitaminas y minerales para pacientes con dificultad de absorción (fibroquísticos)            |
| TUTEUR  | <i>Fruitivitis</i> | Venta libre        | Sobres en polvo                           | Manejo dietético de afecciones que requieren dietas terapéuticas restringidas (desde 3 años) |

\* Si bien Marathon se expende bajo receta, existen farmacias que lo venden sin ella; en base a antecedentes de la ex CNDC y atendiendo a la realidad económica del segmento, se consideran ambos medicamentos como parte de un mismo mercado relevante.

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante

33. En cuanto a la operación de concentración notificada, el mercado relevante de producto a nivel ATC3 afectado es el A11A (Polivitamínicos con minerales) en el cual se superponen los productos bajo la marca comercial *102 MUJER*, *MARATHON*, *DEKAS PLUS* y *FRUITIVITIS*.

### III.2.2.2. Reguladores del calcio óseo (ATC3 M05B) – Canal farmacéutico

34. Los reguladores del calcio óseo son medicamentos que contribuyen a regular el calcio presente en los huesos. Se comercializan a través del canal farmacéutico.
35. La **Tabla 3** detalla los productos de las empresas afectadas en este mercado.

**Tabla 3 | Productos de las empresas involucradas en el mercado de reguladores del calcio óseo (ATC3 M05B), canal farmacéutico**

| Empresa   | Producto          | Condición de venta | Presentación / Vía             | Indicación principal                                                                                                   |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIEGFRIED | <i>Alenato</i>    | Bajo receta        | Comprimidos / oral             | Osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, aumento de masa ósea en hombres con osteoporosis, enfermedad de Paget        |
| SIEGFRIED | <i>Deltrox NF</i> | Bajo receta        | Comprimidos / oral             | Osteoporosis posmenopáusica, prevención de eventos óseos en pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas            |
| GADOR     | <i>Marvil</i>     | Bajo receta        | Comprimidos recubiertos / oral | Osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, aumento de masa ósea en varones con osteoporosis                             |
| GADOR     | <i>Adromux</i>    | Bajo receta        | Comprimido recubierto / oral   | Osteoporosis posmenopáusica, prevención de eventos óseos en pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas            |
| GADOR     | <i>Aminomux</i>   | Bajo receta        | Amp. liofilizado / infusión IV | Trastornos del metabolismo óseo: osteítis de Paget, hipercalcemias malignas, metástasis osteolíticas, mieloma múltiple |
| TUTEUR    | <i>Alamur</i>     | Bajo receta        | Inyectable / IV                | Hipercalcemia de origen tumoral, mieloma múltiple y metástasis óseas de tumores sólidos                                |

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante

36. Si bien las formas de presentación y administración difieren entre los productos del grupo comprador (comprimidos por vía oral) y el de TUTEUR (solución inyectable intravenosa), dado que comparten el mismo ATC3, el mercado relevante de producto afectado es el M05B (Reguladores del calcio óseo).

### III.2.2.3. Antiepilepticos (ATC3 N03A) – Canal farmacéutico

37. Los antiepilepticos son medicamentos utilizados para tratar la epilepsia y otros trastornos convulsivos, buscando controlar la actividad eléctrica anormal del cerebro. Se comercializan a través del canal farmacéutico.
38. La Tabla 4 detalla los productos de las empresas afectadas en este mercado.

**Tabla 4 | Productos de las empresas involucradas en el mercado de antiepilepticos (ATC3 N03A), canal farmacéutico**

| Empresa   | Producto            | Condición de venta    | Presentación                            | Indicación principal                                                                             |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROEMMERS  | <i>Improval</i>     | Bajo receta archivada | Comprimidos recubiertos                 | Epilepsia, manía y migrañas                                                                      |
| SIEGFRIED | <i>Levital</i>      | Bajo receta           | Comprimidos recubiertos / solución oral | Monoterapia y terapia coadyuvante en crisis de inicio parcial y crisis mioclónicas               |
| GADOR     | <i>Diocam</i>       | Bajo receta archivada | Comprimidos                             | Trastornos de ansiedad y comiciales, síndrome de Lennox-Gastaut, crisis acinéticas y mioclónicas |
| GADOR     | <i>Diocam SL</i>    | Bajo receta archivada | Comprimidos sublinguales                | Mismas indicaciones que <i>Diocam</i>                                                            |
| GADOR     | <i>Divalprex</i>    | Bajo receta           | Comprimidos gastrorresistentes          | Epilepsia, manía y migrañas                                                                      |
| GADOR     | <i>Divalprex ER</i> | Bajo receta           | Comprimidos de liberación extendida     | Epilepsia, prevención de migraña, manía                                                          |
| GADOR     | <i>Pyxis</i>        | Bajo receta           | Comprimidos recubiertos                 | Crisis de inicio parcial y crisis tónico-clónicas generalizadas primarias (≥12 años)             |
| GADOR     | <i>Etabyx</i>       | Bajo receta           | Comprimidos recubiertos                 | Crisis de inicio parcial, mioclónicas y tónico-clónicas generalizadas primarias                  |

|        |                |             |                         |                                                                                 |
|--------|----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TUTEUR | <i>Ospolot</i> | Bajo receta | Comprimidos recubiertos | Tratamiento alternativo de epilepsia parcial benigna de la infancia (rolándica) |
|--------|----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante

39. Por tanto, el mercado relevante de producto afectado es el ATC3 N03A (Antiepilépticos).

#### III.2.2.4. Otros nutrientes (ATC3 V06D) – Canal farmacéutico

40. Los otros nutrientes son suplementos nutricionales destinados a contribuir con la alimentación y nutrición de personas con diferentes edades y patologías. Se comercializan a través del canal farmacéutico.
41. La Tabla 5 detalla los productos de las empresas afectadas en este mercado.

**Tabla 5 | Productos de las empresas involucradas en el mercado de otros nutrientes (ATC3 V06D), canal farmacéutico**

| Empresa | Producto               | Condición de venta | Presentación      | Indicación principal                                                                                        |
|---------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRAMON  | <i>Nutribio</i>        | Venta libre        | Polvo para diluir | Suplemento nutricional para niños desde 10 años y adultos con dietas insuficientes                          |
| GRAMON  | <i>Nutrex TCM</i>      | Venta libre        | Solución oral     | Tratamiento dietético de pacientes con trastornos de digestión, absorción y transporte de lípidos           |
| GRAMON  | <i>Nutrex MDX</i>      | Venta libre        | Polvo para diluir | Módulo calórico para pacientes con requerimientos nutricionales aumentados                                  |
| GRAMON  | <i>Nutribio DBT</i>    | Venta libre        | Polvo para diluir | Nutrición de pacientes diabéticos                                                                           |
| GRAMON  | <i>Chia Nutrifarma</i> | Venta libre        | Cápsulas blandas  | Reducción de colesterol y triglicéridos                                                                     |
| TUTEUR  | <i>Kflo</i>            | Venta libre        | Solución oral     | Tratamiento dietético de epilepsia, trastornos neurometabólicos y afecciones que requieren dieta cetogénica |
| TUTEUR  | <i>MCT Procal</i>      | Venta libre        | Polvo para diluir | Manejo nutricional de trastornos de oxidación de ácidos grasos de cadena larga y malabsorción de grasas     |

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante

42. Por tanto, el mercado relevante de producto afectado es el ATC3 V06D (Otros nutrientes).

### III.2.2.5. Inmunosupresores (ATC3 L04A) – Canal OyTE

43. Los inmunosupresores son agentes que reducen la actividad del sistema inmunitario; se utilizan para evitar el rechazo de órganos trasplantados y como tratamiento de enfermedades autoinmunitarias. Por tratarse de medicamentos para tratamientos especiales y de alto costo, se comercializan a través del canal OyTE.
44. La **Tabla 6** detalla los productos de las empresas afectadas en este mercado.

**Tabla 6 | Productos de las empresas involucradas en el mercado de inmunosupresores (ATC3 L04A), canal OyTE**

| Empresa   | Producto          | Condición de venta    | Presentación            | Indicación principal                                                                                                 |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIEGFRIED | <i>Psorolast</i>  | Bajo receta           | Comprimidos             | Artritis psoriásica y psoriasis                                                                                      |
| TUTEUR    | <i>Facemil</i>    | Bajo receta           | Comprimidos recubiertos | Artritis psoriásica y psoriasis                                                                                      |
| TUTEUR    | <i>Mogibe</i>     | Bajo receta           | Cápsula dura            | Esclerosis múltiple remitente o recurrente                                                                           |
| TUTEUR    | <i>Lunadin</i>    | Bajo receta archivada | Cápsula dura            | Anemia dependiente de transfusión por síndromes mielodisplásicos; mieloma múltiple (en combinación con dexametasona) |
| TUTEUR    | <i>Misofagan</i>  | Bajo receta           | Comprimidos recubiertos | Fibrosis pulmonar idiopática                                                                                         |
| TUTEUR    | <i>Terfanib</i>   | Bajo receta           | Comprimidos recubiertos | Artritis reumatoidea, psoriásica y colitis ulcerosa                                                                  |
| TUTEUR    | <i>Terflimida</i> | Bajo receta           | Comprimidos recubiertos | Esclerosis múltiple remitente o recurrente                                                                           |
| TUTEUR    | <i>Vauximida</i>  | Bajo receta archivada | Cápsula dura            | Mieloma múltiple resistente o recidivante (en combinación con dexametasona)                                          |

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante

45. Asimismo, MAPRIMED comercializa los IFAs *Apremilast*, *Fingolimod* y *Teriflunomida* correspondientes al ATC3 L04A. Sin embargo, según la parte notificante, MAPRIMED no tiene a TUTEUR como cliente ni existe previsión de establecer dicha relación comercial en el futuro.
46. Por tanto, el mercado relevante de producto afectado es el ATC3 L04A (Inmunosupresores) del canal OyTE.

### III.2.2.6. *Ibrutinib* (IFA del ATC3 L01E) – Canal OyTE

47. El *ibrutinib* es un IFA inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), utilizado para la elaboración de medicamentos inhibidores de proteinquinasa (ATC3 L01E) comercializados a través del canal OyTE.
48. La **Tabla 7** detalla los productos de las empresas afectadas en este mercado.

**Tabla 7 | Productos de las empresas involucradas en el mercado de *ibrutinib* (IFA del ATC3 L01E), canal OyTE**

| Empresa  | Producto / Actividad               | Condición de venta | Presentación   | Indicación principal                                                                                                 |
|----------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPRIMED | Comercialización del IFA Ibrutinib | —                  | —              | Principio activo presente en productos del ATC3 L01E                                                                 |
| TUTEUR   | <i>Vilanor</i>                     | Bajo receta        | Cápsulas duras | Linfoma de células del manto en recaída o refractario, leucemia linfática crónica y macroglobulinemia de Waldenström |

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante

49. Según la parte notificante, MAPRIMED no tiene a TUTEUR como cliente ni existe previsión de establecer dicha relación comercial en el futuro.
50. Por tanto, el mercado relevante de producto es el IFA *Ibrutinib* del ATC3 L01E.

### III.3. Análisis de los efectos económicos horizontales de la operación

#### III.3.1. Polivitamínicos con minerales (ATC3 A11A) – Canal farmacéutico

51. Como se informó previamente, la operación presenta relaciones horizontales en medicamentos polivitamínicos con minerales.
52. La Tabla 8 presenta las participaciones de mercado, medidas en facturación, para el período 2021-2023, de los polivitamínicos con minerales.

**Tabla 8 | Participaciones de mercado de polivitamínicos con minerales (ATC3 A11A), en facturación. Años 2021-2023**

| Empresa                | Facturación |         |         |
|------------------------|-------------|---------|---------|
|                        | 2021        | 2022    | 2023    |
| GRAMON                 | 10,74%      | 9,44%   | 9,16%   |
| GADOR                  | 0,21%       | 0,18%   | 0,32%   |
| TUTEUR                 | -           | -       | 0,01%   |
| Participación conjunta | 10,95%      | 9,62%   | 9,49%   |
| HHI pre-operación      | 3.442,1     | 3.414,5 | 2.998,2 |

|                    |         |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|
| HHI post-operación | 3.446,6 | 3.417,9 | 3.004,2 |
| Variación HHI      | 4,4     | 3,4     | 6,0     |

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante.

53. Tal como surge de la **Tabla 8**, en base a información de IQVIA provista por la parte notificante, puede observarse que la participación de mercado para 2023 es 9,49%, con una variación del HHI de 6 puntos.
54. Esta operación no presenta cambios significativos en la estructura de este mercado ya que luego de la adquisición, GRAMON junto a GADOR y TUTEUR se mantienen ubicados en el tercer lugar en el mercado de polivitamínicos con minerales.
55. Este mercado permanecería liderado por BAYER, con una participación de mercado superior al 49% medida en facturación, seguido por HALEON, laboratorio que tiene más del 18%, ambos en el año 2023.

### III.3.2. Reguladores del calcio óseo (ATC3 M05B) – Canal farmacéutico

56. La operación presenta relaciones horizontales en medicamentos reguladores del calcio óseo.
57. A continuación, en la **Tabla 9** se presentan las participaciones de mercado de reguladores del calcio óseo (ATC3 M05B), medidas en volumen, para el período 2021-2023.

**Tabla 9 | Participaciones de mercado de reguladores del calcio óseo (ATC3 M05B), en facturación. Años 2021-2023**

| Empresa                | Facturación |         |         |
|------------------------|-------------|---------|---------|
|                        | 2021        | 2022    | 2023    |
| GADOR                  | 4,90%       | 5,22%   | 5,58%   |
| SIEGFRIED              | 0,47%       | 0,50%   | 0,58%   |
| TUTEUR                 | -           | 0,01%   | 0,01%   |
| Participación conjunta | 5,37%       | 5,73%   | 6,17%   |
| HHI pre-operación      | 1.394,0     | 1.310,7 | 1.326,2 |
| HHI post-operación     | 1.398,7     | 1.316,0 | 1.332,8 |
| Variación HHI          | 4,6         | 5,4     | 6,6     |

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

58. La participación conjunta de mercado alcanzaría el 6,17% post operación en 2023, con una variación del HHI de 6,6 puntos. El incremento en las participaciones que representaría TUTEUR post operación sería marginal (0,01%).

### III.3.3. Antiepilépticos (ATC3 N03A) – Canal farmacéutico

59. La operación presenta relaciones horizontales en medicamentos antiepilépticos.
60. A continuación, en la **Tabla 10** se presentan las participaciones de mercado de antiepilépticos (ATC3 N03A), medidas en facturación, para el período 2021-2023.



**Tabla 10 | Participaciones de mercado de antiepilépticos (ATC3 N03A), en facturación. Años 2021-2023**

| Empresa                | Facturación |        |        |
|------------------------|-------------|--------|--------|
|                        | 2021        | 2022   | 2023   |
| GADOR                  | 4,29%       | 4,53%  | 4,04%  |
| ROEMMERS               | 7,11%       | 7,62%  | 7,98%  |
| SIEGFRIED              | 0,62%       | 0,61%  | 0,71%  |
| TUTEUR                 | 0,19%       | 0,16%  | 0,41%  |
| Participación conjunta | 12,21%      | 12,92% | 13,15% |
| HHI pre-operación      | 815,9       | 865,9  | 853,3  |
| HHI post-operación     | 895,6       | 953,8  | 945,5  |
| Variación HHI          | 79,7        | 87,9   | 92,2   |

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

61. La participación conjunta de mercado alcanzaría el 13,15% post operación, con una variación del HHI de 92,2 puntos. Luego de la adquisición, BALIARDA continuaría liderando el mercado de antiepilépticos con una participación de mercado superior al 18%.

#### III.3.4. Otros alimentos (ATC3 V06D) – Canal farmacéutico

62. La operación presenta relaciones horizontales en los productos clasificados como “Otros alimentos”.
63. En la Tabla 11 se presentan las participaciones de mercado de “Otros alimentos” (ATC3 V06D), medidas en facturación, para el período 2021-2023.

**Tabla 11 | Participaciones de mercado de otros alimentos (ATC3 V06D), en facturación, período 2021-2023**

| Empresa                | Facturación |          |          |
|------------------------|-------------|----------|----------|
|                        | 2021        | 2022     | 2023     |
| GRAMON                 | 0,03%       | 0,06%    | 0,08%    |
| ETHICAL NUTRITION      | 0,27%       | 0,27%    | 0,11%    |
| TUTEUR                 | -           | -        | 0,04%    |
| Participación conjunta | 0,30%       | 0,33%    | 0,23%    |
| HHI pre-operación      | 4.770,41    | 4.400,95 | 3.820,19 |
| HHI post-operación     | 4.770,43    | 4.400,98 | 3.820,23 |
| Variación HHI          | 0,02        | 0,03     | 0,03     |

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

64. La participación de las empresas del grupo comprador y de la objeto son marginales. Post operación alcanzaría el 0,23% conjunto en 2023, con una variación de 0,03 puntos en el HHI.

### III.3.5. Inmunosupresores (ATC3 L04A) – Canal OyTE

65. La operación presenta relaciones horizontales en los inmunosupresores del canal de venta OyTE.
66. Se muestran en la Tabla 12 las participaciones de mercado de los inmunosupresores (ATC3 L04A), medidas en facturación, para el período 2021-2023.

**Tabla 12 | Participaciones de mercado de inmunosupresores (ATC3 L04A), canal OyTE, en facturación, período 2021-2023**

| Empresa                | Facturación |         |        |
|------------------------|-------------|---------|--------|
|                        | 2021        | 2022    | 2023   |
| TUTEUR                 | 15,07%      | 17,94%  | 16,86% |
| GADOR                  | 0,21%       | 0,75%   | 0,39%  |
| SIEGFRIED              | -           | 0,02%   | 0,02%  |
| Participación conjunta | 15,28%      | 18,71%  | 17,27% |
| HHI pre-operación      | 1.312,3     | 1.177,5 | 961,2  |
| HHI post-operación     | 1.318,5     | 1.205,1 | 975,1  |
| Variación HHI          | 6,2         | 27,5    | 13,9   |

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

67. Luego de la operación, GADOR y SIEGFRIED pasan de los puestos veintidós (22) y treinta y tres (33) en el mercado de la banda terapéutica ATC3 L04A en 2023, al primero con TUTEUR, con 17,27% de participación conjunta y una variación del HHI de 13,9 puntos, como puede observarse en la tabla precedente.
68. En conclusión, esta SCE concluye que la operación notificada no genera ningún nivel de concentración horizontal que despierte preocupaciones desde el punto de vista de la competencia en los distintos mercados relevantes analizados.

### III.4. Efectos verticales

#### III.4.1. Mercado de distribución de medicamentos

69. Conforme antecedentes de la ex CNDC,<sup>14</sup> la distribución mayorista de medicamentos presenta dos etapas en las cuales la firma adquiriente participa. La primera es la

<sup>14</sup> Dictamen ex CNDC de fecha 17 de mayo de 2010, correspondiente a la Conc. 710, que tramitó bajo el Expediente S01:0237262/2008 caratulado: “MARAUSTRALIS S.A., KIMBELL S.A., ICN DUTCH HOLDING BV S/ NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC. 710)” de la Resolución 177/2010 de la (ex) Secretaría de Comercio Interior); Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó bajo el Expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP caratulado: “LABORATORIOS

distribución propiamente dicha donde opera ROFINA, una de las subsidiarias del grupo.

70. Las distribuidoras son empresas que operan sin inventarios propios y por cuenta y orden de los laboratorios y proveen a estos últimos de los servicios logísticos asociados con la venta al canal mayorista, conformado en su gran mayoría por las droguerías.
71. Una segunda etapa, donde los distribuidores colocan la mayoría de sus ventas, corresponde a las droguerías, que son las principales abastecedoras de medicamentos de las farmacias. El grupo adquiriente participa en esta segunda etapa mayorista a través de MONROE AMERICANA.<sup>15</sup>
72. En función de lo indicado se definen a estas dos etapas como mercados *aguas abajo*, a su vez verticalmente relacionados entre sí.

#### III.4.2. Mercado de elaboración y comercialización de principios activos

73. En base a antecedentes de la ex CNDC,<sup>16</sup> los principios activos o IFAs son los productos químicos utilizados como insumos para la fabricación de medicamentos.
74. Los laboratorios fabrican y/o compran a terceras empresas los principios activos y sus compras pueden ser a proveedores domésticos o del exterior (importaciones).
75. Como analizó previamente la ex CNDC, existen diversos principios activos pertenecientes a cada banda terapéutica; sin embargo, es importante destacar que, para elaborar un medicamento en particular, una vez que un laboratorio introduce un producto aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), su composición no puede ser modificada. En otras palabras, los certificados emitidos por la ANMAT autorizan la comercialización de cada medicamento en particular solo con los principios activos declarados.
76. Por otro lado, especialmente los laboratorios multinacionales, también importan medicamentos directamente como producto terminado, de modo que un porcentaje importante de medicamentos comercializados domésticamente no pasa por la fase de elaboración de principios activos en el país.
77. De este modo, es un mercado *aguas arriba* de la fabricación de medicamentos.

---

FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTITOR FARMA S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1144)" (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución de la ex Secretaría de Comercio Interior RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT); "INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS (IM 4)" (ex CNDC, 2019).

<sup>15</sup> Según lo informado por las partes, las empresas ROFINA S.A.I.C.F. y/o MONROE AMERICANA S.A. del grupo comprador distribuyen los productos involucrados y lo hacen junto a otras droguerías que también participan en el mercado de distribución.

<sup>16</sup> Dictamen ex CNDC de fecha 17 de mayo de 2010, correspondiente a la Conc. 710, que tramitó bajo el Expediente S01:0237262/2008 caratulado: "MARAUSTRALIS S.A., KIMBELL S.A., ICN DUTCH HOLDING BV S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 710)" de la Resolución 177/2010 de la (ex) Secretaría de Comercio Interior.

### III.5. Los efectos económicos verticales de la operación

#### III.5.1. Mercado de producción y comercialización de principios activos *aguas arriba* y mercado de elaboración de medicamentos *aguas abajo*

78. Grupo Roemmers se encuentra presente en la producción de IFAs a través de MAPRIMED.
79. De acuerdo a lo informado por la parte notificante, no es posible determinar la participación de mercado en la producción de IFAs en Argentina, dado que no existe ninguna entidad que releve ni publique dicha información de manera oficial.
80. Por lo tanto, no puede estimarse la participación de mercado de MAPRIMED ni de sus competidores.
81. En consecuencia, se evaluarán los efectos sobre la competencia para cada uno de los IFAs involucrados en los mercados relevantes ATC3 ya definidos.
82. Entre los IFAs elaborados y/o comercializados por MAPRIMED se encuentran: *Ácido zolendronio*, presente en productos del ATC3 M05B; *Ibrutinib*, incluido en los productos del ATC3 L01E y *Apremilast*, *Fingolimod* y *Teriflunomida*, presentes en productos del ATC3 L04A.
83. Por su parte, TUTEUR participa en los mercados de las bandas terapéuticas y principios activos mencionadas con sus productos ALAMUR (M05B - *Ácido zolendronio*), VILANOR (L01E - *Ibrutinib*), FACEMIL (L04A - *Apremilast*), MOGIBE (L04A - *Fingolimod*) y TERFLIMIDA (L04A - *Teriflunomida*).
84. A continuación, se presenta una tabla con dicha información:

**Tabla 13 | IFAs elaborados y/o comercializados por MAPRIMED y productos de TUTEUR de bandas terapéuticas ATC 3 involucradas**

| IFAs involucrados de MAPRIMED | ATC 3 | Producto TUTEUR |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| <i>Ibrutinib</i>              | L01E  | Vilanor         |
| <i>Apremilast</i>             | L04A  | Facemil         |
| <i>Fingolimod</i>             | L04A  | Mogibe          |
| <i>Teriflunomida</i>          | L04A  | Terflimida      |
| <i>Ácido zolendronio</i>      | M05B  | Alamur          |

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

85. Dado que no se cuenta con información para los IFAs de cada banda terapéutica, se evaluará el informe de Industria farmacéutica en la Argentina del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que incluye productos de origen nacional, importados — como producto terminado— e importados fraccionados localmente,<sup>17</sup> como ya se ha hecho en otras oportunidades al analizar el mercado de principios activos.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> El informe de Industria farmacéutica en la Argentina del INDEC muestra la evolución trimestral de las ventas de medicamentos, así como de principios activos, como parte del análisis de la industria argentina.

86. Entre los datos allí presentados se encuentran la facturación de la industria farmacéutica argentina según el país de origen de los insumos. De acuerdo a ellos, en el 2023, Argentina tuvo una participación de 19,2% como país de origen de la droga madre en la facturación total de la industria farmacéutica local, dado que facturó \$405.643 millones de un total de \$2.109.745 millones. Ello indica que el origen del 80,8% de la facturación local restante fue importado, especialmente de países como India, Alemania y China.<sup>19</sup> Es decir, la participación local en la facturación por origen de insumos en el total de la industria farmacéutica argentina es minoritaria.
87. Adicionalmente, a continuación, se presenta la Tabla 14 con los volúmenes fabricados y las ventas de MAPRIMED para el período 2021-2023.

**Tabla 14 | Fabricación (kilogramos) y venta (en pesos) de MAPRIMED de los IFAs involucrados. Años 2021-2023**

| IFA                      | ATC3 | 2021              |             | 2022              |             | 2023              |             |
|--------------------------|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                          |      | Fabricación (kg.) | Ventas (\$) | Fabricación (kg.) | Ventas (\$) | Fabricación (kg.) | Ventas (\$) |
| <i>Ibrutinib</i>         | L01E | 1,0               | 731.700     | 31,6              | 48.559.192  | -                 | -           |
| <i>Apremilast</i>        | L04A | 3,0               | 3.049.357   | 11,3              | 17.315.314  | -                 | -           |
| <i>Fingolimod</i>        | L04A | 0,2               | 2.040.952   | 0,1               | 1.136.300   | 0,2               | 10.308.755  |
| <i>Teriflunomida</i>     | L04A | -                 | -           | 2,6               | 1.240.803   | 1,4               | 1.959.720   |
| <i>Ácido zolendronio</i> | M05B | 2,1               | 8.233.612   | 1,0               | 6.157.578   | 2,5               | 34.658.105  |
| TOTAL                    |      | 6,3               | 14.055.621  | 46,6              | 74.409.187  | 4,1               | 46.926.580  |

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

88. Como surge de la tabla anterior, las ventas totales de MAPRIMED correspondientes a los IFAs involucrados en la presente operación en 2023 ascendió a \$46.926.580.
89. Si bien los valores extraídos del informe del INDEC incluyen a todos los principios activos y, consecuentemente, a todas las empresas productoras que los elaboran, es posible inferir que nos encontremos con un mercado que podría considerarse competitivo, dado que las ventas de MAPRIMED representan una proporción marginal, de 0,01% en dicho total.

---

La información se obtiene de la Encuesta a Industrias Farmacéuticas, que releva un panel de 58 empresas que constituyen el núcleo de la industria farmacéutica nacional.

<sup>18</sup> Dictamen ex CNDC de fecha 17 de mayo de 2010, correspondiente a la Conc. 710, que tramitó bajo el Expediente S01:0237262/2008 caratulado: "MARAUSTRALIS S.A., KIMBELL S.A., ICN DUTCH HOLDING BV S/ NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC. 710)" de la Resolución 177/2010 de la (ex) Secretaría de Comercio Interior.

<sup>19</sup> INDEC, Industria manufacturera, Vol. 8, n° 7. Industria farmacéutica en la Argentina. Cuarto trimestre de 2023. Disponible en <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTécnicos-19>.

90. Por lo tanto, los efectos verticales de la presente operación entre los mercados de las bandas terapéuticas L01E, L04A y M05B y la elaboración y comercialización de IFAs no despiertan preocupación desde el punto de vista de la competencia.
91. Por otro lado, cabe analizar la participación de TUTEUR en dichas bandas terapéuticas en las cuales MAPRIMED posee participación vía sus IFAs.
92. Como ya se ha mencionado, en el marco de la presente operación, las ventas de los medicamentos por el canal OyTE se analizarán con las estadísticas de ACE Oncología, organización coordinadora de la provisión y dispensa de estos medicamentos entre laboratorios, obras sociales con convenios y afiliados,<sup>20</sup> la cual representa, en el caso de TUTEUR, el 30% de sus ventas totales.
93. Según indicó la parte notificante, se desconocen otras fuentes de información confiables que representen el tamaño total del mercado de ventas de medicamentos por el canal OyTE o una proporción mayor.
94. Como consecuencia de esta situación, las participaciones de mercado para cada banda terapéutica reflejarán solo una porción de dicho mercado y los porcentajes de participación que se presentarán a continuación se encontrarán sobrestimadas.
95. En el ATC3 L01E del canal OyTE, TUTEUR participa con su medicamento *VILANOR*, que usa el principio activo *ibrutinib*.
96. En base a la información parcial de mercado de ACE Oncología aportada por la parte notificante, la participación de TUTEUR en el mercado del IFA *Ibrutinib* fue de 29,2%.
97. Como fue mencionado anteriormente, dado que las participaciones de mercado fueron calculadas según la información disponible de ACE Oncología, dichos porcentajes reflejarán solo una parte del mercado y estarán sobrestimados. En este sentido, es posible afirmar que la participación de TUTEUR en el mercado de *Ibrutinib* es aún menor a lo calculado y, por ende, no supera el umbral de 30%.
98. El resto del mercado está conformado por otros cinco (5) laboratorios, entre los cuales se encuentra VARIFARMA, que superó la proporción promedio de ventas en los últimos tres años de la involucrada (34,3%), y JANSSEN-CILAG, el cual presenta un promedio similar (28,5%) para el mismo período. Por ende, esta SCE considera que TUTEUR no tiene capacidad de modificar sustancialmente la estructura de mercado existente.
99. Asimismo, la parte notificante declaró en reiteradas oportunidades que TUTEUR no forma parte de la cartera de clientes de MAPRIMED ni existe previsión de que así suceda en el futuro. Esto se condice con la modalidad de trabajo ya mencionada en la industria farmacéutica respecto a la elaboración de medicamentos y sus IFAs. Los principios activos utilizados para la producción de cada producto deben ser los declarados y aprobados ante la ANMAT y no pueden cambiarse para ese medicamento.
100. Por otro lado, en el ATC3 L04A del canal OyTE, la participación conjunta del grupo comprador con TUTEUR alcanza 17,27% en 2023, como se verificó en un apartado previo.

---

<sup>20</sup> ACE Oncología tiene siete convenios relevantes con carácter federal, a saber, PAMI, IOMA, OSEP - Mendoza-, PAPO -Mendoza-, OSBA -CABA-, OS de la Provincia de Tucumán, y APROSS -Córdoba-.

101. En el ATC3 M05B, la participación conjunta llegaría a 6,17% en 2023, analizado también previamente.
102. Por ende, esta SCE considera que la relación vertical generada entre los mercados de producción y comercialización de principios activos *aguas arriba* y de elaboración de medicamentos *aguas abajo* no puede generar efectos económicos que alteren de manera significativa las condiciones de competencia actuales o potenciales en el mercado.

### III.5.2. Mercados de producción *aguas arriba* y distribución de especialidades medicinales (distribución primaria y secundaria) *aguas abajo*

103. Como se mencionó previamente, Grupo Roemmers se encuentra presente en la primera etapa de la distribución de especialidades medicinales a través de ROFINA, una empresa dedicada a la provisión de servicios de gestión y logística para el transporte de medicamentos.
104. ROFINA tiene una participación de mercado en la distribución de especialidades medicinales de alrededor del 28,1% en pesos, según datos de 2023, en tanto que, como consecuencia de la presente operación y como fue analizado previamente, Grupo Roemmers alcanza participaciones conjuntas de mercado del orden de 9,49% en *Polivitamínicos con minerales* (ATC3 A11A), 13,15% en *Antiepilépticos* (ATC3 N03A), 0,23% en *Otros alimentos* (ATC3 V06D) y 17,27% en los *Inmunosupresores* (ATC3 L04A) del Canal OyTE, todas ellas medidas en facturación.
105. A su vez, dichas participaciones de mercado del grupo comprador en función del total de los productos distribuidos por ROFINA bajo el canal farmacéutico representarían un porcentaje marginal.
106. Por otro lado, en una segunda etapa o distribución secundaria, se presenta una relación vertical respecto de la droguería MONROE AMERICANA, la cual comercializa medicamentos al por mayor, esta tiene una participación de mercado del 12,5% medido en pesos para el año 2023.
107. Según los Lineamientos, “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.
108. En consecuencia, atento a que las participaciones de mercado no superan el 30% en los mercados *aguas arriba* definidos por los ATC3 A11A, N03A, V06D del canal farmacéutico y L04A del canal OyTE ni *aguas abajo* con el mercado de distribución de especialidades medicinales en ambas etapas —distribuidoras y droguerías—, esta SCE entiende que no hay posibilidad de generar daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de estos mercados.
109. Asimismo, el análisis del efecto vertical previo muestra que las ventas de MAPRIMED en el mercado de IFAs representarían una proporción marginal en la facturación total de estos insumos en la industria farmacéutica argentina y sería menor al 30% en el mercado *aguas arriba* de producción y comercialización de principios activos, así como en los mercados *aguas abajo* definidos por los ATC3 L01E del canal OyTE —considerando la sobrestimación de las estadísticas de ACE Oncología—, L04A del canal OyTE, y M05B del canal farmacéutico.

110. Consecuentemente, de acuerdo con todo lo expuesto en las secciones precedentes, y considerando los *Lineamientos*, la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general.
111. A su vez, dicha operación de concentración económica no tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

### **III.6. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia**

112. Esta SCE advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia estipuladas en el *Contrato de Accionistas* suscripto entre las partes.
113. La primera restricción, establecida en el artículo 5.1 del *Contrato de Accionistas* e identificada como de No Competencia en cabeza del comprador, dispone que el Grupo Roemmers se compromete —por un período de 7 (siete) años contados desde la fecha de celebración de dicho acuerdo— a no competir en Latinoamérica (y otros países), por sí o por medio de terceros, directa y/o indirectamente —incluyendo afiliadas—, con los negocios de TUTEUR.
114. La segunda restricción, prevista en la sección 5.3 del mismo instrumento, establece que cada integrante del grupo vendedor que cumpla o haya cumplido funciones ejecutivas en TUTEUR, mientras esté vinculado y sea accionista de la sociedad, y por 3 (tres) años desde la terminación de dicha vinculación, se obliga en forma individual a no competir, por sí o por medio de terceros, directa y/o indirectamente, en Latinoamérica (y otros países), con los negocios de la sociedad y las actividades que desarrolle en Argentina y en Latinoamérica, bajo cualquier forma o modo.
115. En cuanto a la restricción en cabeza del comprador, esta SCE ha referido en casos análogos que resulta justificado que, mientras sean accionistas de la sociedad, se abstengan de realizar actividades que compitan con la empresa, pues ello constituye una obligación propia de la naturaleza del régimen societario. Por otra parte, la restricción a los integrantes del grupo vendedor apunta a resguardar el valor del objeto adquirido.
116. Las cláusulas restrictivas de la competencia deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia. En este contexto es en el cual deben analizarse los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, considerando los mercados geográficos y de producto afectados por la operación notificada.
117. En este caso y, según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

## **IV CONCLUSIONES**

118. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, opina que la operación de concentración económica notificada no



infringe el artículo 8º de la norma citada, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general y que corresponde autorizar la presente operación de concentración económica consistente en la adquisición del control conjunto sobre TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. por parte de ETHICAL PHARMA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

119. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Dictamen Técnico**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 1960 - Dictamen SCE

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.